פרק רביעי: המשפט

המשפט הקיים

11. המשפט שהיה קיים בארץ־ישראל ביום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) יעמוד בתקפו, עד כמה שאין בו משום סתירה לפקודה זו או לחוקים האחרים שייחקקו על ידי מועצת המדינה הזמנית או על פיה, ובשנויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה.

בטול התלות בבריטניה

12. (א) כל זכות יתר שניתנה בחוק לכתר הבריטי, לפקידים בריטיים או לנתינים בריטיים, בטלה בזה ומבוטלת.

(ב) כל הוראה בחוק המצריכה קבלת אשור או הסכמה של אחד ממזכירי המדינה של מלך בריטניה או המחייבת עשית דבר על פי הוראותיו, בטלה בזה ומבוטלת.

(ג) כל סמכות שנתייחדה בחוק לשופטים, לפקידים או לאנשי משטרה בגלל היותם בריטיים, תהא נתונה מעתה לשופטים, לפקידים או לאנשי משטרה בעלי אותה משרה או דרגה במדינת ישראל.

בטול חוקי הספר הלבן של 1939

13. (א) הסעיפים 13 עד 15 לפקודת העליה, 1941, והתקנות 102 עד 107 ג' לתקנתו ההגנה (שעת חרום), 1945, מתבטלים בזה. כל יהודי שעלה בזמן מן הזמנים לארץ־ישראל בנגוד לחוקי ממשלת המנדט, דינו כדין עולה חוקי למפרע מיום עליתו, לגבי כל דבר וענין.

(ב) תקנות העברת קרקעות, 1940, בטלות בזה למפרע מיום כ"ט אייר תרצ"ט (18 במאי 1939). שום פסק דין שניתן על יסוד תקנות אלה לא ישמש מניעה לגבי הגשת תביעה חדשה באותו ענין.

העברת סמכויות

14. (א) כל סמכות שהיתה על פי החוק בידי מלך בריטניה או אחד ממזכירי המדינה שלו, וכן כל סמכות שהיתה על פי החוק בידי הנציב העליון, הנציב העליון במועצתו או ממשלת ארץ־ישראל, תהא מעתה נתונה לממשלה הזמנית, בלתי אם ניתנה למועצת המדינה הזמנית על פי אחת הפקודות שלה.

(ב) כל סמכות שהיתה על פי החוק בידי קונסולים בריטיים, פקידים קונסולריים בריטיים או פקידי בקורת פספורטים בריטיים, תהא מעתה נתונה לקונסולים ולפקידים שיתמנו לשם כך על יד הממשלה הזמנית.

התאמות חוק נוספות

15. (א) כל מקום בו נאמר בחוק „פלשתינה (א"י)" ייקרא מעתה „ישראל".

(ב) כל הוראה בחוק הדורשת את השמוש בשפה האנגלית, בטלה.

נוסח מוסמך

16. שר המשפטים רשאי להוציא נוסח חדש של כל חוק שהיה קיים בארץ־ישראל ביום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) ואשר עודנו בר תוקף במדינה. נוסח זה יכיל את כל השנויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה, ועם פרסומו בעתון הרשמי לא יהיה עוד תוקף לכל נוסח אחר של אותו חוק.

פרק חמישי: בתי משפט

בתי־משפט

17. כל עוד לא ניתן חוק חדש בענין בתי המשפט, יוסיפו בתי המשפט אשר בשטח המדינה לפעול במסגרת הסמכויות שמעניק להם החוק.